

DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 50131293020248240930
ID Comunicacao: 451058617
Data Disponibilizacao: 2025-11-03
Tribunal: TJSC - Vara Estadual de Direito Bancário

```
<html>
<head>
  <meta>

  <style></style>
</head>
<body>
  <article>

    <header>
      <div></div>

    </header>
    <section><b>BUSCA E APREENS&Atilde;O EM ALIENA&Ccedil;&Atilde;O FIDUCI&Aacute;RIA N&ordm;
5013129-30.2024.8.24.0930/SC</b></section>
    <section><b><table><tr><td>AUTOR</td><td>: COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO
SOLIDARIA - CRESOL LITORAL</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: SANDRO DE OLIVEIRA SOUZA
ULIANO (OAB SC033410)</td></tr></table></b></section>
    <section>
      <p align="center">DESPACHO/DECIS&Atilde;O</p>
    </section>
    <section>
      <p><span>1)&nbsp;</span><strong><span>Promova-se a baixa da restri&ccedil;&atilde;o
Renajud&nbsp;<strong>cadastrada</strong>.</span></strong></p>
      <p><span>2)</span> Defiro a convers&atilde;o da a&ccedil;&atilde;o de busca e apreens&atilde;o em execu&ccedil;&atilde;o
por quantia certa.</span></p>
      <p><span>3)&nbsp;<strong>Retifique-se a classe processual.</strong></span></p>
      <p><span>4)&nbsp;<span>Cite-se a parte executada, preferencialmente por AR, para pagar, no prazo de 3
dias, ciente que poder&aacute;opor embargos no prazo de 15 dias.&nbsp;</span></p>
      <p><span>5)&nbsp;<span>Caso ausente, intime-se a parte autora&nbsp;para fornecer endere&ccedil;o para
cita&ccedil;&atilde;o, no prazo de 60 dias, ciente da possibilidade de extin&ccedil;&atilde;o do processo.</span></p>
      <p><span>Arbitro honor&aacute;rios em 10% do valor atualizado da causa, com redu&ccedil;&atilde;o de&nbsp;50%
em caso de pronto pagamento.</span></p>
      <p>No&nbsp;prazo&nbsp;para embargos, a parte executada, reconhecendo o cr&eacute;dito&nbsp;e comprovando o
dep&oacute;sito de 30%&nbsp;do valor em execu&ccedil;&atilde;o, inclusive custas e honor&aacute;rios de advogado,
poder&aacute; requerer o pagamento do restante em at&eacute; 6&nbsp;parcelas mensais, acrescidas de
corre&ccedil;&atilde;o monet&aacute;ria e juros de 1% a.m., caso que importar&aacute; em ren&uacute;ncia ao direito
```

de opor embargos. O não pagamento de qualquer das prestações implicar&aaacute no vencimento das parcelas subsequentes e o prosseguimento do processo, com o imediato início dos atos executivos e imposição à parte executada de multa de 10% sobre o valor das prestações não pagas (art. 916 do CPC).</p>

<p>6) Não efetuado o pagamento, intime-se a parte exequente, por meio de seu procurador, para, em 30 (trinta) dias, apresentar o demonstrativo atualizado do débito e requerer o que entender de direito. </p>

<p>7) No silêncio, suspendo a presente execução pelo prazo de 1 ano, durante o qual fica paralisada a prescrição (art. 921, III, e seu § 1º, do NCPC).</p>

<p>Desde já, cientifico o exequente que, transcorrido in albis o prazo supra anotado, a fluência da prescrição intercorrente terá início automático (art. 921, § 4º, do NCPC), devendo ser encaminhados os autos ao arquivo administrativo (art. 921, § 2º, do NCPC), independentemente de nova conclusão.</p>

<p>Por fim, registro que, uma vez iniciado o decurso do prazo da prescrição intercorrente, o exequente deverá impulsionar adequadamente o feito a fim de impedir a fluência integral do respectivo lapso temporal. Assim, simples juntadas de instrumentos de procuração/substabelecimento ou de pedidos sem fundamentação idônea, ou seja, não embasados na comprovação da localização de bens penhoráveis, não servirão para obstar o transcurso do prazo da prescrição intercorrente (art. 921, § 3º, do NCPC).</p>

<p>8) A certidão premonitória (art. 828, do CPC) está disponível no sistema através da aba "Certidão para Execução".</p>

<p>Intime-se. Cumpra-se.</p></section>

<section>

</section>

<section>

<p> </p>

<hr>

<p> </p></section>

<footer>

</footer></article></body></html>